

0000627-41.2016.8.26.0358

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE DA FONSECA TAVARES

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 014/2016 - Delegacia de Polícia de Mirassol, 1610/2015 - Delegacia de Polícia de Mirassol

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE LUCAS DA SILVA DOS SANTOS

Vítima:

Laudenor Narciso de Arruda

Artigo da Denúncia:

*

Aos 12 de dezembro de 2022, às 15:30h, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, ., Nossa Senhora Aparecida - CEP 15130-000, Fone: (17)

3242-3001, Mirassol-SP - E-mail: mirassol2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

0000627-41.2016.8.26.0358

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 014/2016 - Delegacia de Polícia de Mirassol, 1610/2015 - Delegacia de Polícia de Mirassol

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE LUCAS DA SILVA DOS SANTOS

Vítima:

Laudenor Narciso de Arruda

Artigo da Denúncia:

*

Aos 12 de dezembro de 2022, às 15:30h, na sala virtual de audiências e utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. ANDRÉ DA FONSECA TAVARES, Juiz titular da 2ª Vara da Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, comigo Escrevente ao final nomeada, estando presentes também, o DD. Promotor de Justiça, Dr. VALMOR DE MATTOS JÚNIOR; o réu PAULO HENRIQUE LUCAS DA SILVA DOS SANTOS, seu defensor, Dr. CARLOS EDUARDO CAMPANHOLO; e a vítima Laudenor Narciso de Arruda. Ausente a testemunha Júlio César Loureiro Ronqui, que já foi ouvida nos autos. Abertos os trabalhos, pelo MM. Juiz de Direito foi oportunizado ao réu exercer seu direito de entrevista prévia com seu Defensor de forma virtual e reservada, nos termos do artigo 185, § 5º, do CPP. Em seguida, pelo MM. Juiz foi colhido depoimento da vítima, pelo sistema audiovisual. Após, não havendo outras provas a serem produzidas, declarou o MM. Juiz o encerramento da instrução, e, então, determinou que se passasse às alegações finais orais, gravadas pelo sistema audiovisual, iniciando-se com o Ministério Público, e na sequência, o Defensor do réu. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença. "VISTOS. PAULO HENRIQUE LUCAS DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque segundo a denúncia no dia 17 de junho de 2015, por volta das 22:30 horas, na avenida Elias Mafuz, Jardim São Bernardo, neste Município e Comarca de Mirassol, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça ou violência, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Honda CG 150 Titan Ex, ano 2014/2015, cor vermelha, avaliada em R\$7.800,00 e um aparelho celular, marca Motorola, modelo V3, avaliado em R\$100,00, bem como uma pochete com documentos e R\$100,00 em dinheiro, pertencentes à vítima Laudenor Narciso de Arruda. A denúncia foi recebida no dia 08 de agosto de 2017, o acusado foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar. Houve a manutenção do recebimento da denúncia. Houve audiência de instrução e apresentação de memoriais pelo Ministério Público e pela Defesa. É o relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDIDO. Em primeiro lugar, transcrevo o tipo penal indicado na denúncia. Diz o artigo 157, caput, do Código Penal: "Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa". A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls.05/07), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls.08), pelo Termo de Declarações (fls.11), pelo auto de avaliação (fls.29), pelo termo de interrogatório (fls.39), pelo Relatório de Autoridade Policial (fls.43/44) bem como pela prova oral produzida. Passo à análise da autoria. A vítima LAUDENOR contou na delegacia de polícia que "é mototaxista e fez uma corrida para um indivíduo de cor preta, alto, forte, que pediu para levá-lo até ao HB de Rio Preto. No local ele disse que havia esquecido a carteira com o dinheiro em casa, pedindo para trazê-lo de volta a Mirassol. Passando em frente à residência parou e o acusado mediante a ameaça de arma de fogo anunciou o roubo e mandou deitar-se no chão. Em seguida ele subiu na motocicleta e evadiu-se. Também subtraiu uma pochete com cartão de crédito, celular, RG, CNH, CPF e R\$100,00 em dinheiro. Na unidade policial compulsado os álbuns, reconheceu sem sombra de dúvidas a pessoa de Paulo Henrique Lucas da Silva. Dias depois um transeunte ligou para o declarante que havia localizado a pochete com documentos. Ficou sabendo que Paulo foi preso, porém a motocicleta e seu celular não foram localizados". Em juízo prestou de forma espontânea declarações coerentes, acrescentou que "o local era escuro. Reconhece o réu nesta audiência, mas já faz muito tempo. Não recuperou a moto". O escrivão de polícia JÚLIO CÉSAR disse em juízo que "não se recorda dos fatos". O réu PAULO HENRIQUE contou na delegacia de polícia que "se recorda que praticou tal crime. Estava drogado. Está arrependido de ter praticado o crime. os objetos roubados, com exceção do dinheiro, que usou para comprar drogas, foram abandonados no centro da cidade". Em juízo, disse que não é verdadeira a acusação. Falou que "confessou vários crimes, mas este não cometeu. Na Delegacia havia indução para confessar já que praticou outros de mesmo modo. Já roubou dois carros, sendo um deles um GM/CORSA". Este é o conjunto probatório, que não se revela apto a ensejar um decreto condenatório em desfavor da ora parte denunciada. Há de se

registrar que uma condenação só pode se apoiar em provas cabais, robustas, desprezando-se os indícios e as presunções, que não ostentam as qualidades de segurança e fidúcia exigidas em um decreto condenatório. Ademais, como cediço, meras ilações e conjecturas não servem para dar alento a uma condenação, tão-somente a prova certa e vigorosa. É por isso que: "Em matéria de condenação criminal, não bastam indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvidas, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer" (RT 708/339). E ainda: "Se a acusação se propõe a provar um fato e, ao término da instrução, paira 'uma dúvida razoável' sobre a sua existência, 'não pode ser tido como provado', isto é, deve ser considerado inexistente, não provado" (Jorge de Figueiredo Dias, A Proteção dos Direitos do Homem no Processo Penal, Revista da Associação dos Magistrados do Paraná, 19/45, n. 1). Em razão dessas circunstâncias, segundo se infere, o conjunto probatório é fraco, inexistindo elementos seguros a autorizarem a condenação. Como se vê, há nestes autos apenas indícios, mas frágeis e contrariados por contra-indícios, o que os tornam absolutamente imprestáveis. É verdade que os indícios, acolhidos pelo Código de Processo Penal em seu artigo 239, integram o sistema de articulação das provas e valem por sua idoneidade e pelo acervo dos fatores de convencimento, mas, exatamente por isso, devem ser veementes e convincentes para servir de embasamento para uma condenação. Decididamente: "uma condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode ser admitida com apoio em prova cabal e afastada de dúvidas, sendo que as presunções e indícios, isoladamente considerados, não se constituem em prova dotada dessas qualidades, de modo a serem insuficientes para amparar a procedência da denúncia" (RJTACRIM 38/263). Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal. Assim, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu PAULO HENRIQUE LUCAS DA SILVA das imputações que lhes foram feitas na denúncia. Custas "ex lege". Ao(s) defensor(es) nomeado(s) arbitro honorários nos termos do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil - SP em vigor. Expeça(m)-se certidão(ões). P.I.C. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Em seguida, pelo Dr. Defensor e pelo réu foi dito de forma expressa e verbal: renuncio ao direito de recorrer. Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: homologo a renúncia da defesa. O Trânsito em Julgado ocorreu nesta data para a defesa. Pelo Ministério Público foi requerida vista dos autos para manifestar-se acerca de eventual recurso. NADA MAIS. A seguir foi a presente encerrada. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo MM. Juiz e dispensada assinatura das demais partes. Eu, Daniele Rodrigues Piovan, digitei. ADVERTÊNCIA: A audiência foi realizada pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. As partes poderão ter contato com o registro das gravações sem necessidade de transcrição. A gravação da audiência poderá ser visualizada no Portal e- SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo. O juízo e as partes fizeram uso da ferramenta Microsoft Teams recomendada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para este fim.